

عقد ايجار وحدة سكنية ()

إنه في يوم: , الموافق(), تم إبرام هذا العقد بين كل من:

المادة الأولى: أطراف العقد

أولاً: الطرف الأول (المؤجر)

الاسم /	الجنسية
الرقم القومي / رقم جواز السفر	جهة الإصدار
تاريخ الإصدار	العنوان
رقم الهاتف	البريد الإلكتروني

في حالة المؤجر شركة

اسم الشركة /	الشكل القانوني
السجل التجاري رقم	البطاقة الضريبية رقم
يمثله قانوناً السيد	بصفته
مقر الشركة	البريد الإلكتروني للشركة

ويشار إليه في هذا العقد بـ «الطرف الأول» أو «المؤجر».

ثانياً: الطرف الثاني (المستأجر)

الاسم /	الجنسية
---------	---------

توقيع الطرف الثاني

توقيع الطرف الاول

	الرقم القومي / رقم جواز السفر
	جهة الإصدار
	تاريخ الإصدار
	العنوان
	رقم الهاتف
	البريد الإلكتروني

في حالة المستأجر شركة

اسم الشركة /	
	الشكل القانوني
	السجل التجاري رقم
	البطاقة الضريبية رقم
	يمثله قانوناً السيد
	بصفته
	مقر الشركة
	البريد الإلكتروني للشركة

ويشار إليه في هذا العقد بـ «الطرف الثاني» أو «المستأجر».

المادة الثانية: التمهيد

ويُقر كلٌّ من الطرفين بكمال أهليته القانونية للتعاقد، وبصحة البيانات والمستندات المقدمة منه، وأنها تمثل بياناته المعتمدة وقت إبرام هذا العقد، ويلتزم بإخطار الطرف الآخر بأي تعديل يطرأ عليها وفقاً لأحكام هذا العقد..

لما كان الطرف الأول يملك حق تأجير العين المبينة بهذا العقد، ورغب في تمكين الطرف الثاني من الانتفاع بها لمدة محددة لقاء الأجرة المتفق عليها، ورغب الطرف الثاني في استئجارها، فقد توافقت إرادة الطرفين على إبرام هذا العقد، لتنظيم العلاقة الإيجارية بينهما، وتحديد الحقوق والالتزامات الناشئة عنها، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الواردة بهذا العقد.

يقر الطرفان بأن هذا العقد يمثل علاقة إيجارية جديدة أبرمت في ظل أحكام القانون رقم (4) لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على عقود إيجار الأماكن، وتسري عليه أحكام القانون المدني والقوانين ذات الصلة، وذلك كله في الحدود التي يقرها القانون

ويُعد هذا التمهيد جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد، ومكملاً ومفسراً لأحكامه، وتسري عليه ذات الآثار القانونية المقررة لسائر بنوده.

المادة الثالثة: محل العقد

بموجب هذا العقد، أجر الطرف الأول (المؤجر) إلى الطرف الثاني (المستأجر)، القابل لذلك، العين (شقة فيلا _ دوبلكس _ استوديو _ غرفة) المبينة أوصافها بالمادة الرابعة من هذا العقد، بجميع ملحقاتها - إن وجدت - وحقوق الانتفاع المرتبطة بها، وذلك لاستعمالها في الغرض المتفق عليه، طوال مدة الإيجار المحددة بهذا العقد، لقاء الأجرة المبينة به، ووفقاً للشروط والأحكام الواردة فيه.

ولا يترتب على هذا العقد انتقال ملكية العين المؤجرة أو إنشاء أو نقل أي حق عيني عليها لصالح الطرف الثاني، وإنما ينشئ حقاً شخصياً للطرف الثاني في الانتفاع بالعين المؤجرة طوال مدة العقد، وذلك في الحدود ووفقاً لأحكام هذا العقد والقانون

المادة الرابعة: وصف العين المؤجرة

بيانات الوحدة المؤجرة

	المحافظة
	المدينة / المركز
	الحي / المنطقة
	اسم الشارع
	اسم الكميوند
	رقم القطعة
	رقم المجاورة
	رقم العقار
	اسم البرج / العمارة
	الدور
	رقم الوحدة
	المساحة الإجمالية (م ²)
	عدد غرف النوم
	عدد صالات الاستقبال
	عدد الحمامات
	عدد البلكونات
بدون تشطيب _ نصف تشطيب _ تشطيب كامل _ لوكس _ سوبر لوكس _ سوبر هاي لوكس	وصف التشطيب
	المطبخ
رقم العداد _ (مستقل _ مشترك)	رقم عداد الكهرباء
رقم العداد _ (مستقل _ مشترك)	رقم عداد المياه
رقم العداد _ (مستقل _ مشترك)	رقم عداد الغاز الطبيعي

يقر الطرف الثاني (المستأجر) بأنه عاين العين المؤجرة وملحقاتها المعايينة التامة النافية للجهالة، وقبل استئجارها بالحالة التي تمت عليها المعايينة.

ولا يخل هذا الإقرار بحق الطرف الثاني في التمسك بما قد يظهر من عيوب أو التزامات يضمنها الطرف الأول بموجب هذا العقد أو القانون، إذا لم يكن من الممكن اكتشافها بالمعايينة المعتادة.

توقيع الطرف الثاني

توقيع الطرف الاول

(فقرة اختيارية – إذا كانت العين المؤجرة مفروشة أو مشتملة على منقولات)

إذا كانت العين المؤجرة مفروشة أو مشتملة على منقولات : يقر الطرفان بأن العين المؤجرة تشتمل على منقولات وأثاث وأجهزة وتجهيزات مبينة تفصيلاً بمحضر الجرد المرفق بهذا العقد، والذي يُعد جزءاً لا يتجزأ منه ومكماً ومفسراً لأحكامه. ويلتزم الطرف الثاني (المستأجر) بالمحافظة على جميع تلك المنقولات واستعمالها بعناية الشخص المعتاد، وردها عند انتهاء العلاقة الإيجارية بذات الحالة التي تسلمها عليها، مع مراعاة الاستهلاك المعتاد الناشئ عن الاستعمال المألوف، وفي حال فقد أو إتلاف أي من تلك المنقولات أو الأجهزة، كلياً أو جزئياً، بسبب فعل الطرف الثاني أو تابعيه أو من سمح لهم باستعمال العين، التزم بإصلاحها أو استبدالها بمثلها أو بسداد قيمتها السوقية وقت وقوع الضرر، وذلك دون إخلال بحق الطرف الأول في الرجوع بالتعويض عما يجاوز تلك القيمة إن كان له مقتضى.

هل يوجد ملحقات للعين المؤجرة؟

يقر الطرفان بأن العين المؤجرة تشمل الملحقات الآتية: (جراج / مخزن / حديقة / سطح / روف / غرفة خدمات / مكان انتظار سيارة / غير ذلك:)، وتُعد هذه الملحقات جزءاً لا يتجزأ من العين المؤجرة، وتسري عليها جميع أحكام هذا العقد ما لم يُتفق كتابةً على خلاف ذلك.

وعند انتهاء هذا العقد، يلتزم الطرف الثاني برد جميع الملحقات مع العين المؤجرة بالحالة التي تسلمها عليها، وذلك مع مراعاة الاستهلاك المعتاد الناتج عن الاستعمال المألوف.

وتعد هذه الملحقات جزءاً لا يتجزأ من العين المؤجرة وتسري عليها جميع أحكام هذا العقد

المادة الخامسة: مدة الإيجار

1. **مدة الإيجار :** مدة هذا العقد هي ()، تبدأ اعتباراً من تاريخ () وتنتهي في ()، ما لم يتفق الطرفان على أن يكون تسليم العين المؤجرة في تاريخ لاحق، وفي هذه الحالة تظل مدة العقد محسوبة وفقاً لما هو ثابت بهذا البند، وذلك دون إخلال بما يتفق عليه الطرفان كتابةً.

2. **انتهاء العقد :** ينتهي هذا العقد بانتهاء مدته المحددة، دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء آخر، ويلتزم الطرف الثاني برد العين المؤجرة وفقاً لأحكام هذا العقد، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على غير ذلك.

3. **التجديد :** لا يتجدد هذا العقد تلقائياً أو ضمناً بأي سبب، ولا ينشأ أي تجديد أو امتداد للعلاقة الإيجارية إلا بموجب محرر كتابي موقع من الطرفين، يحدد مدة التجديد والقيمة الإيجارية وأي تعديل آخر يتفق عليه الطرفان.

4. **البقاء في العين بعد انتهاء العقد :** إذا استمر الطرف الثاني في شغل العين المؤجرة أو الانتفاع بها بعد انتهاء مدة هذا العقد دون سند قانوني أو موافقة كتابية من الطرف الأول، عُدَّ واضعاً يده على العين بغير حق، ويلتزم بإخلائها فوراً دون حاجة إلى إذار أو إنذار آخر، مع التزامه بأداء تعويض اتفاقي قدره () عن كل يوم تأخير في الإخلاء، وذلك دون إخلال بحق الطرف الأول في المطالبة بالإخلاء والتعويض عن أي أضرار أخرى يجيزها القانون.

ولا يُعد تقاضي الطرف الأول لهذا التعويض، أو استلامه أي مبالغ مالية من الطرف الثاني بعد انتهاء مدة العقد، أو تأخره في اتخاذ إجراءات الإخلاء، قبولاً باستمرار العلاقة الإيجارية أو تجديداً لهذا العقد أو تنازلاً عن أي حق من حقوقه.

((فقرة اختيارية – انتقال ملكية العين المؤجرة أثناء سريان العقد))

5. إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة إلى الغير أثناء سريان هذا العقد بأي سبب من الأسباب، فإن ذلك لا يترتب عليه بذاته انتهاء هذا العقد، وتظل العلاقة الإيجارية قائمة، ويحل الخلف الخاص محل الطرف الأول (المؤجر) في الحقوق والالتزامات الناشئة عن هذا العقد، وذلك في الحدود ووفقاً للأحكام التي يقرها القانون

المادة السادسة: الغرض من الإيجار وحدود الانتفاع بالعين المؤجرة

1. **الغرض من الإيجار :** استأجر الطرف الثاني (المستأجر) العين المؤجرة المبينة بهذا العقد لاستعمالها في الغرض الآتي: ()، ويلتزم بقصر الانتفاع بها على هذا الغرض طوال مدة العقد، ولا يجوز له تغييره أو إضافة أي استعمال آخر إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول (المؤجر).

2. حدود الانتفاع : يلتزم الطرف الثاني باستعمال العين المؤجرة استعمالاً مشروعاً يتفق مع طبيعتها والغرض المؤجرة من أجله، والمحافظة عليها وملحقاتها، ومراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لاستعمالها، وذلك كله في الحدود التي لا تتعارض مع أحكام هذا العقد أو القانون.

3. التنازل والتأجير من الباطن : لا يجوز للطرف الثاني التنازل عن هذا العقد، أو عن أي حق ناشئ عنه، أو تأجير العين المؤجرة من الباطن كلياً أو جزئياً، أو تمكين الغير من الانتفاع بها أو استغلالها بأي صورة، بعوض أو بغير عوض بصفة دائمة أو مؤقتة ، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية صريحة ومسبقة من الطرف الأول.

4. حظر اتخاذ العين مقراً قانونياً لغير الغرض المتفق عليه : لا يجوز للطرف الثاني اتخاذ العين المؤجرة مقراً لأي نشاط أو استخراج أي تراخيص أو سجلات أو بطاقات ضريبية أو اتخاذها موطناً قانونياً لنشاط يخالف الغرض المحدد بهذا العقد، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الطرف الأول.

5. مخالفة الغرض من الإيجار : يُعد استعمال العين المؤجرة في غير الغرض المتفق عليه، أو مخالفة أي من الالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة ، يُعد إخلالاً جوهرياً تسري بشأنه أحكام المادة (15) من هذا العقد.

هل تقع العين داخل كمبوند أو عقار يخضع لاتحاد شاعلين أو إدارة؟

إذا كانت العين المؤجرة تقع داخل كمبوند أو عقار يخضع لإدارة أو لاتحاد شاعلين، يلتزم الطرف الثاني طوال مدة العقد باللوائح والتعليمات والتنظيمات الصادرة عن الجهة المختصة، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام هذا العقد أو القانون، كما يتحمل وحده جميع الغرامات أو الجزاءات أو الآثار المالية أو القانونية المترتبة على مخالفته لتلك اللوائح أو التعليمات أو بسبب أفعاله أو أفعال تابعيه أو من يسمح لهم باستعمال العين.

المادة السابعة: التأمين

1. مبلغ التأمين : أودع الطرف الثاني (المستأجر) لدى الطرف الأول (المؤجر) عند توقيع هذا العقد مبلغاً وقدره () جنيهاً مصرياً (فقط جنيهاً مصرياً لا غير)، وذلك على سبيل التأمين النقدي لضمان تنفيذ التزاماته الناشئة عن هذا العقد.

2. الغرض من مبلغ التأمين : يظل مبلغ التأمين مودعاً لدى الطرف الأول طوال مدة العقد، ويُخصص لضمان تنفيذ التزامات الطرف الثاني، وعلى الأخص سداد المستحقات المتعلقة بالمرافق والخدمات، وإصلاح ما يثبت من تلفيات أو أضرار تجاوز الاستهلاك المعتاد، وسداد أي مبالغ مالية ثابتة ومستحقة في ذمة الطرف الثاني بموجب هذا العقد أو بحكم أو سند واجب النفاذ أو وفقاً لأحكام القانون.

3. رد مبلغ التأمين : يلتزم الطرف الأول برد مبلغ التأمين أو المتبقي منه – بحسب الأحوال – إلى الطرف الثاني خلال مدة أقصاها (15) يوماً من تاريخ انتهاء العقد ورد العين المؤجرة، وذلك بعد استلامها بحالة المتفق عليها، وتقديم ما يفيد سداد المستحقات المتعلقة بالمرافق والخدمات، والتحقق من تنفيذ الطرف الثاني لجميع التزاماته الناشئة عن هذا العقد.

4. حق الخصم من مبلغ التأمين : يحق للطرف الأول خصم ما يستحق له من مبالغ ثابتة ومستحقة على الطرف الثاني بموجب هذا العقد، بما في ذلك قيمة التلفيات غير الناشئة عن الاستعمال المعتاد، أو مستحقات المرافق والخدمات، أو أي التزامات مالية أخرى مترتبة على الطرف الثاني، مع التزامه برد الرصيد المتبقي ويلتزم، بناءً على طلب الطرف الثاني، ببيان أوجه الخصم والمستندات المؤيدة لها وإذا تجاوزت قيمة المستحقات مبلغ التأمين، التزم الطرف الثاني بسداد الفرق فور مطالبته به.

5. عدم اعتبار مبلغ التأمين أجرة : لا يجوز للطرف الثاني اعتبار مبلغ التأمين، كلياً أو جزئياً، وفاءً بالأجرة أو بأي قسط منها، كما لا يجوز له الامتناع عن سداد الأجرة المستحقة استناداً إلى وجود مبلغ التأمين، ويظل ملتزماً بسداد جميع الأجرة المستحقة حتى انتهاء العلاقة الإيجارية ورد العين المؤجرة وفقاً لأحكام هذا العقد.

المادة الثامنة : الأجرة وآلية سدادها

1. القيمة الإيجارية : اتفق الطرفان على أن القيمة الإيجارية المستحقة عن كل (شهر_سنة) مبلغ وقدره () جنيهاً مصرياً (فقط جنيهاً مصرياً لا غير)، ويلتزم الطرف الثاني (المستأجر) بسدادها في المواعيد وفقاً للآلية المبينة بهذا العقد.

2. الزيادة الدورية (إن وجدت) : تزداد القيمة الإيجارية بنسبة (10%) اعتباراً من بداية كل سنة إيجارية جديدة، وتحسب الزيادة على آخر أجرة مستحقة وفقاً لما اتفق عليه الطرفان.

3. ميعاد السداد : تستحق الأجرة مقدّمًا، ويلتزم الطرف الثاني بسدادها في موعد أقصاه يوم () من كل فترة إيجارية، فإذا وافق هذا اليوم عطلة رسمية امتد ميعاد السداد إلى أول يوم عمل تالي لها.

4. طريقة السداد : يتم سداد القيمة الإيجارية بإحدى أو أكثر من الوسائل المتفق عليها بين الطرفين، وتشمل السداد النقدي بموجب إيصال موقع من الطرف الأول (المؤجر)، أو التحويل البنكي، أو الإيداع بالحساب البنكي، أو التحويل عبر المحافظ الإلكترونية أو تطبيق إنستاباي، أو بأي وسيلة سداد أخرى يتفق عليها الطرفان كتابةً .

5. التعويض الاتفاقي عن التأخير في السداد : اتفق الطرفان على أنه في حالة تأخر الطرف الثاني (المستأجر) عن سداد الأجرة أو أي جزء منها بعد حلول ميعاد استحقاقها، يلتزم بأداء تعويض اتفاقي قدره () عن كل يوم تأخير، بحسب ما يتفق عليه الطرفان، وذلك اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء مهلة السداد المنصوص عليها في هذا العقد، وحتى تمام السداد، وذلك دون إخلال بحق الطرف الأول في المطالبة بتنفيذ الالتزام أو فسخ العقد أو التعويض عما يجاوز قيمة التعويض الاتفاقي، إذا كان ذلك جائزًا قانونًا.

ويُعد إيصال السداد أو إشعار التحويل أو أي مستند مالي صادر عن وسيلة السداد المتفق عليها دليلاً على الوفاء بقيمة الأجرة، وذلك دون إخلال بما يجيزه القانون من وسائل الإثبات.

6. الالتزام بسداد الأجرة : يلتزم الطرف الثاني بسداد القيمة الإيجارية كاملة في مواعيد استحقاقها، ولا يجوز له الامتناع عن سدادها أو حبسها أو خصم أي جزء منها أو إجراء مقاصة عليها، إلا بموافقة كتابية من الطرف الأول أو بحكم قضائي .

المادة التاسعة: التزامات الطرف الثاني (المستأجر) والصيانة

1. المحافظة على العين المؤجرة: يلتزم الطرف الثاني (المستأجر) بالمحافظة على العين المؤجرة وجميع ملحقاتها وتجهيزاتها واستعمالها وفقًا للغرض المخصص لها، وبعبارة الشخص المعتاد، وعدم استعمالها بطريقة يترتب عليها إحداث تلف أو ضرر بها أو بالمبنى أو بالمرافق المشتركة، ويكون مسؤولاً عن أي أضرار أو تلفيات تنشأ بسبب فعله أو إهماله أو فعل تابعيه أو أفراد أسرته أو أي شخص يسمح له بالدخول إلى العين أو الانتفاع بها.

2. أعمال الصيانة والاستهلاك المعتاد: يتحمل الطرف الثاني أعمال الصيانة الدورية والبسيطة والإصلاحات الناتجة عن الاستعمال المعتاد للعين المؤجرة، بما في ذلك ما يلزم للمحافظة على سلامة الأدوات والتجهيزات الداخلية، وذلك دون أن يمتد ذلك إلى أعمال الصيانة الجهرية أو الإصلاحات المتعلقة بسلامة المبنى أو العيوب الإنشائية أو العيوب غير الناتجة عن استعماله، والتي يلتزم بها الطرف الأول ما لم يكن سببها راجعاً إلى خطأ أو إهمال من الطرف الثاني.

3. التعديلات والإضافات في العين المؤجرة: لا يجوز للطرف الثاني إجراء أي أعمال تغيير أو تعديل أو إضافة أو إزالة أو هدم أو تغيير في المكونات الإنشائية أو المعمارية أو الأنظمة الكهربائية أو الصحية أو الميكانيكية للعين المؤجرة إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول، وفي حال إجراء أي أعمال بالمخالفة لذلك يلتزم الطرف الثاني بإعادة العين إلى حالتها الأصلية على نفقته الخاصة، دون إخلال بحق الطرف الأول في المطالبة بالتعويض عن أي أضرار تترتب على ذلك.

4. الإبلاغ عن الأعطال والأضرار: يلتزم الطرف الثاني بإخطار الطرف الأول فور علمه بأي عيب أو خلل أو تلف جسيم يظهر بالعين المؤجرة أو بالمرافق التابعة لها، متى كان من شأنه التأثير على سلامتها أو زيادة حجم الضرر، ويكون مسؤولاً عن الأضرار الإضافية التي تنتج عن تأخره أو امتناعه عن الإبلاغ متى ثبت أن هذا التأخير تسبب في تفاقم الضرر.

5. الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للاستعمال: يلتزم الطرف الثاني باستعمال العين المؤجرة وفقًا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة، وكذلك الالتزام بلوائح اتحاد الشاغليين أو إدارة العقار أو الكمبوند – إن وجدت – فيما لا يخالف أحكام هذا العقد أو القواعد القانونية الأمر.

6. المسؤولية عن الأفعال والمخالفات الناتجة عن الاستعمال: يتحمل الطرف الثاني المسؤولية عن كافة الأضرار أو المخالفات أو الالتزامات التي تنشأ بسبب استعماله للعين المؤجرة أو بسبب فعل تابعيه أو الأشخاص الذين يسمح لهم بالدخول أو الإقامة بها، ويلتزم بتعويض الطرف الأول عن أي أضرار مادية أو مطالبات أو مصروفات تنشأ بسبب ذلك، وذلك دون إخلال بالمسؤولية الشخصية المقررة قانونًا عن الأفعال المخالفة.

7. الإخلال بالتزامات هذه المادة: يُعد الإخلال بأي من الالتزامات الجوهرية الواردة بهذه المادة إخلالاً جوهرياً بأحكام العقد، ويترتب عليه تطبيق الآثار القانونية والتعاقدية المقررة في المادة الخاصة بالفسخ والإخلال بالعقد، مع احتفاظ الطرف الأول بحقه في المطالبة بإزالة المخالفة أو إصلاح الأضرار أو التعويض.

المادة العاشرة: التزامات الطرف الأول (المؤجر) والصيانة الجوهريّة

- 1. تسليم العين المؤجرة :** يلتزم الطرف الأول (المؤجر) بتسليم العين المؤجرة إلى الطرف الثاني (المستأجر) في الموعد المتفق عليه، بالحالة المبيّنة بهذا العقد، صالحة للانتفاع بالغرض المؤجرة من أجله، وبملحقاتها وما اتفق الطرفان على تسليمه معها، وذلك ما لم يتفق كتاباً على غير ذلك.
- 2. ضمان الانتفاع بالعين :** يضمن الطرف الأول للطرف الثاني الانتفاع الهادئ بالعين المؤجرة طوال مدة العقد، ويلتزم بعدم التعرض له أو تمكين الغير من التعرض له بسبب يرجع إليه، كما يضمن التعرض القانوني الصادر من الغير وفقاً لأحكام القانون.
- 3. الصيانة الجوهريّة :** يلتزم الطرف الأول بإجراء أعمال الصيانة الجوهريّة أو الترميمات الأساسية اللازمة للمحافظة على العين المؤجرة وصلاحيّتها للانتفاع، والتي تتعلق بسلامة العين أو عناصرها الأساسية أو بنيّتها الإنشائيّة، متى كان سببها غير راجع إلى فعل الطرف الثاني أو تابعيه أو من سمح لهم باستعمال العين، وذلك دون إخلال بما يقع على عاتق الطرف الثاني من أعمال الصيانة الدورية أو البسيطة الناتجة عن الاستعمال المعتاد وفقاً لأحكام هذا العقد.
- 4. الضرائب والالتزامات القانونيّة :** يتحمل الطرف الأول الضرائب العقارية والالتزامات المالية المفروضة قانوناً على ملكية العين المؤجرة، بينما يتحمل الطرف الثاني الرسوم أو الضرائب أو الالتزامات المالية التي يفرضها القانون بسبب نشاطه أو استعماله للعين المؤجرة، وذلك وفقاً لأحكام القوانين السارية.
- 5. دخول العين لإجراء الإصلاحات :** إذا اقتضت الضرورة إجراء أعمال صيانة أو إصلاحات جوهريّة للحفاظ على العين المؤجرة أو سلامة العقار، التزم الطرف الثاني بتمكين الطرف الأول أو من يفوضه من دخول العين بعد إخطاره مسبقاً بوقت مناسب، وذلك بالقدر اللازم لإجراء تلك الأعمال، ما لم تكن هناك حالة طارئة تستوجب التدخل الفوري، مع التزام الطرف الأول أو من يفوضه باتخاذ ما يلزم لعدم الإضرار بخصوصية الطرف الثاني أو تعطيل انتفاعه بالعين المؤجرة إلا في الحدود الضرورية لإتمام أعمال الإصلاح.
- 6. الإخلال بأحكام هذه المادة :** يُعد الإخلال بأي من الالتزامات الجوهريّة المنصوص عليها في هذه المادة من حالات الإخلال الجوهري التي يترتب عليها تطبيق أحكام المادة (15) الخاصة بالفسخ والإخلال بأحكام العقد، وذلك دون إخلال بحق الطرف الثاني في المطالبة بتنفيذ الالتزام عيئاً أو التعويض .

المادة الحادية عشر: المرافق والعدادات والخدمات

- 1. استهلاك المرافق والخدمات :** يتحمل الطرف الثاني، اعتباراً من تاريخ تسلمه العين المؤجرة وحتى تاريخ ردها وتسليمها فعلياً للطرف الأول، أو انتهاء أي فترة امتداد أو إشغال لاحقة ناشئة عن استمرار حيازته للعين لأي سبب، جميع قيمة استهلاك المرافق والخدمات الخاصة بالعين المؤجرة ، بما في ذلك الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي والاتصالات والإنترنت، وأي مرافق أو خدمات أخرى مرتبطة بالعين، وذلك بحسب الاستهلاك الفعلي أو وفقاً لما تقرره الجهة المختصة.
- 2. بيانات العدادات :** يثبت بيانات العدادات الخاصة بالعين المؤجرة – إن وجدت – ضمن بيانات هذا العقد أو ملحق مستقل يُعد جزءاً لا يتجزأ منه، ويشمل رقم كل عداد، ونوعه، وقراءة العداد عند التسليم إذا كانت طبيعة العداد تسمح بذلك.
- 3. الرسوم الدورية والخدمات المشتركة :** يلتزم الطرف الثاني بسداد الرسوم الدورية المستحقة عن الخدمات المشتركة أو صيانة العقار أو اتحاد الشاغلين أو شركة الإدارة أو الكمبوند – إن وجدت – وذلك عن مدة انتفاعه بالعين المؤجرة، ولا يجوز له الامتناع عن سدادها بحجة عدم الانتفاع ببعض تلك الخدمات، متى كانت مقررّة على جميع الشاغلين أو المنتفعين بالعقار.
- 4. التعامل مع المرافق :** لا يجوز للطرف الثاني إجراء أي تعديل أو تغيير جوهري في العدادات أو التوصيلات الرئيسية أو بيانات التعاقد لدى الجهات المختصة، أو طلب نقلها أو فصلها أو إعادة توصيلها، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الطرف الأول، وذلك ما لم يكن الإجراء لازماً لإصلاح عطل أو تنفيذ التزام قانوني.
- 5. المخالصات عند انتهاء العقد :** يلتزم الطرف الثاني، عند انتهاء هذا العقد ورد العين المؤجرة، بسداد جميع المستحقات المتعلقة بالمرافق والخدمات والرسوم الدورية المستحقة عن مدة انتفاعه، وتقديم ما يثبت السداد أو المخالصات المتاحة أو أي مستندات دالة على التسوية متى طلب الطرف الأول ذلك ، ويُراعى ذلك عند تسوية مبلغ التأمين وفقاً لأحكام المادة (7) من هذا العقد.

6. الإخلال بأحكام هذه المادة : ي عد الإخلال بأي من الالتزامات الجوهرية الواردة بهذه المادة من حالات الإخلال الجوهري التي يترتب عليها تطبيق أحكام المادة (15) الخاصة بالفسخ والإخلال بأحكام العقد، وذلك دون إخلال بحق الطرف الأول في المطالبة بسداد جميع المبالغ المستحقة والتعويض عما يكون قد لحقه من أضرار.

المادة الثانية عشر: تسليم العين المؤجرة وانتقال الحيازة

1. تسليم العين المؤجرة : يقر الطرفان بأن الطرف الأول (المؤجر) قام بتسليم العين المؤجرة إلى الطرف الثاني (المستأجر) بالحالة المبينة بهذا العقد، صالحة للانتفاع بالغرض المؤجرة من أجله، وذلك اعتباراً من تاريخ التسليم المتفق عليه وهو ()، ويُعد توقيع الطرفين على هذا العقد، مع حلول تاريخ التسليم المحدد به أو بمحضر استلام مستقل، إقراراً بتمام التسليم وانتقال الحيازة، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.

2. انتقال الحيازة والانتفاع : تنتقل إلى الطرف الثاني، اعتباراً من تاريخ التسليم، الحيازة المادية للعين المؤجرة بقصد الانتفاع بها واستعمالها وفقاً لأحكام هذا العقد ، كما تنتقل إليه تبعة المحافظة عليها، وذلك دون إخلال بالالتزامات الطرف الأول المتعلقة بالضمان أو الصيانة الجوهرية أو غيرها من الالتزامات المقررة .

3. انتقال المسؤولية : يتحمل الطرف الثاني، اعتباراً من تاريخ التسليم، المسؤولية عن جميع الأفعال أو المخالفات أو الأضرار الناشئة عن استعماله للعين المؤجرة أو عن فعل تابعيه أو من يسمح لهم باستعمالها أو الدخول إليها، وذلك دون إخلال بمسؤولية الطرف الأول عن الأسباب السابقة على التسليم أو عن الالتزامات التي تقع على عاتقه بموجب هذا العقد أو القانون.

(في حالة اختيار العميل ان هناك محضر استلام مرفق بالعقد)

4. محضر الاستلام (إن وُجد) : إذا اتفق الطرفان على تحرير محضر استلام مستقل للعين المؤجرة، يُعد هذا المحضر جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومكملاً ومفسراً لأحكامه، وتكون له ذات الحجية القانونية فيما تضمنه من بيانات تتعلق بحالة العين المؤجرة وملحقاتها ومحتوياتها والعدادات والمفاتيح وأي بيانات أخرى يوقع عليها الطرفان، ويُعمل به فيما لا يتعارض مع أحكام هذا العقد.

المادة الثالثة عشر: المحظورات والقيود على استعمال العين المؤجرة

يلتزم الطرف الثاني (المستأجر) بعدم القيام بأي من الأفعال أو التصرفات الآتية طوال مدة هذا العقد:

1. المواد الخطرة : يحظر إدخال أو تخزين أو استعمال أي مواد قابلة للاشتعال أو متفجرة أو سامة أو خطيرة على نحو يخالف القوانين أو تعليمات السلامة أو من شأنه تعريض العين المؤجرة أو العقار أو شاغليه للخطر.

2. الإضرار بالعقار : يحظر تحميل العين المؤجرة أو ملحقاتها أو أجزاء العقار المشتركة أوزائناً أو معدات أو أجهزة أو إنشاءات من شأنها الإضرار بالهيكل الإنشائي للعقار أو التأثير في سلامته أو سلامة شاغليه.

3. الإزعاج والإخلال بالنظام العام : يلتزم الطرف الثاني بعدم استعمال العين المؤجرة أو السماح باستعمالها على نحو يترتب عليه إزعاج غير مألوف أو الإخلال بالهدوء أو النظام العام أو حقوق الجيران أو شاغلي العقار، مع مراعاة القوانين واللوائح المنظمة لذلك.

4. الاستعمال غير المشروع : يحظر استعمال العين المؤجرة في أي نشاط أو عمل يخالف أحكام القانون أو النظام العام أو الآداب العامة، أو يترتب عليه اتخاذ أي إجراءات أو توقيع أي جزاءات من الجهات المختصة على العين أو العقار، ويتحمل الطرف الثاني وحده جميع الآثار والالتزامات المدنية والإدارية والتعويضات الناشئة عن ذلك، وذلك دون إخلال بمسؤوليته الجنائية الشخصية وفقاً للقانون.

5. المظهر الخارجي للعقار : لا يجوز للطرف الثاني إجراء أي تغيير في الواجهة الخارجية للعقار أو الشرفات أو النوافذ أو المداخل، أو تركيب لافتات أو لوحات أو أجهزة أو ملصقات أو أي إضافات ظاهرة، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الطرف الأول، وموافقة الجهات المختصة إن كانت مطلوبة قانوناً.

6. تربية الحيوانات الأليفة (إن وُجد): لا يجوز للطرف الثاني تربية أو إيواء أي حيوانات أو طيور أو كائنات أخرى داخل العين المؤجرة إلا إذا اتفق الطرفان على ذلك صراحةً. وفي حالة السماح بذلك، يلتزم الطرف الثاني بالالتزام بكافة القوانين واللوائح والقرارات

المنظمة، وبأحكام اتحاد الشاغلين أو إدارة العقار أو الكميوند – إن وجدت – وباتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة بما يضمن عدم إلحاق أي ضرر بالعين المؤجرة أو بالأجزاء المشتركة أو بالعقار، وعدم إزعاج الشاغلين أو الغير، كما يتحمل وحده جميع الأضرار والتعويضات والمطالبات والمسؤوليات المدنية أو الجنائية أو الإدارية الناشئة عن ذلك، ويلتزم بإزالة أسباب المخالفة فور إخطار الطرف الأول بها، وذلك دون إخلال بحق الطرف الأول في مباشرة الحقوق المقررة له بموجب هذا العقد أو القانون.

7. جزاء المخالفة : يُعد الإخلال بأي من الالتزامات الجوهرية الواردة بهذه المادة من حالات الإخلال الجوهري التي يترتب عليها تطبيق أحكام المادة (15) الخاصة بالفسخ والإخلال بأحكام العقد، وذلك دون إخلال بحق الطرف الأول في المطالبة بإزالة المخالفة أو التعويض .

المادة الرابعة عشر: إخلاء العين المؤجرة وردها

1. الالتزام برد العين المؤجرة : يلتزم الطرف الثاني برد العين المؤجرة إلى الطرف الأول عند انتهاء مدة هذا العقد أو انتهاء العلاقة الإيجارية لأي سبب، وفي الموعد المتفق عليه بين الطرفين للإخلاء والتسليم ، وذلك بالحالة التي تسلمها عليها، مع مراعاة الاستهلاك المعتاد الناشئ عن الاستعمال المألوف، وخالية من الأشخاص والمنقولات والشواغل، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على غير ذلك.

2. حالة العين عند الرد : يلتزم الطرف الثاني برد العين المؤجرة وملحقاتها وجميع المفاتيح والأدوات والمحتويات التي تسلمها، وإذا تبين وجود تلف أو إتلاف أو تعديل أو نقص يجاوز الاستهلاك المعتاد، وكان ناشئاً عن فعل الطرف الثاني أو تابعيه أو من سمح لهم باستعمال العين، التزم بإعادة العين إلى حالتها أو بسداد قيمة الإصلاح أو التعويض المستحق، ويجوز للطرف الأول استيفاء تلك المبالغ من مبلغ التأمين، وذلك دون إخلال بحقه في المطالبة بما يجاوز قيمة التأمين إن وجدت.

3. التأخر في الإخلاء : إذا تأخر الطرف الثاني في رد العين المؤجرة بعد انتهاء العلاقة الإيجارية، التزم بأداء التعويض الاتفاقي اليومي المتفق عليه عن مدة التأخير، إن وُجد، وذلك اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ وجوب الإخلاء وحتى تاريخ الرد الفعلي للعين، دون إخلال بحق الطرف الأول في اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بالإخلاء أو التعويض .

4. المنقولات المتروكة بالعين : إذا ترك الطرف الثاني أي منقولات أو متعلقات داخل العين المؤجرة بعد انتهاء العلاقة الإيجارية، وجب على الطرف الأول إخطاره لاستلامها خلال مدة (15) يوماً من تاريخ الإخطار. فإذا انقضت هذه المدة دون استلامها، جاز للطرف الأول نقلها أو تخزينها أو التصرف فيها بالقدر الذي يجيزه القانون ، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة قانوناً متى كانت طبيعة المنقولات أو قيمتها تستلزم ذلك ، وذلك على نفقة الطرف الثاني ودون مسؤولية على الطرف الأول عن أي تلف أو هلاك ينشأ عن عدم استلامها في الميعاد.

5. براءة الذمة : لا تعتبر ذمة الطرف الثاني بريئة من الالتزامات الناشئة عن هذا العقد إلا بعد رد العين المؤجرة رداً فعلياً، وسداد جميع المبالغ المستحقة عليه، بما في ذلك الأجرة، وقيمة استهلاك المرافق، والتعويضات، وتكاليف إصلاح التلفيات – إن وجدت – ورد جميع المفاتيح والملحقات الخاصة بالعين المؤجرة.

المادة الخامسة عشر: الفسخ والإخلال بأحكام العقد

1. حالات الإخلال الجوهري : يُعد من قبيل الإخلال الجوهري بهذا العقد، على الأخص، أي من الحالات الآتية:

أ- التأخر في سداد الأجرة أو أي جزء منها على النحو المبين بهذا العقد.

ب- استعمال العين المؤجرة في غير الغرض المتفق عليه.

ج- التأجير من الباطن أو التنازل عن العقد أو عن العين المؤجرة أو تمكين الغير من الانتفاع بها بالمخالفة لأحكام هذا العقد.

د- إجراء تعديلات أو أعمال بالعين المؤجرة بالمخالفة لأحكام هذا العقد إذا ترتب عليها إلحاق ضرر جوهري بالعين أو بالعقار.

هـ- استعمال العين المؤجرة في أعمال أو أنشطة غير مشروعة أو بالمخالفة للقانون أو النظام العام أو الآداب العامة.

و- الامتناع عن رد العين المؤجرة بعد انتهاء العقد دون سند قانوني.

ز- أي إخلال آخر ينص هذا العقد صراحةً على اعتباره إخلالاً جوهرياً.

2. الفسخ : إذا أخل أحد الطرفين بأي التزام جوهري من الالتزامات الناشئة عن هذا العقد، جاز للطرف الآخر مطالبته بتنفيذ التزامه أو إزالة أسباب الإخلال، فإذا استمر الإخلال بعد إعذاره كتابةً ومنحه مهلة قدرها (15) يوماً من تاريخ الإعذار، جاز للطرف الآخر التمسك بأعمال الشرط الفاسخ الصريح واعتبار العقد مفسوخاً، مع مراعاة الإجراءات والأحكام القانونية الواجبة التطبيق، وذلك دون إخلال بحقه في المطالبة بالتعويض وسائر الحقوق المقررة بهذا العقد أو القانون .

3. الحالات المستثناة : إذا نص هذا العقد صراحةً على أن مخالفة معينة يترتب عليها الفسخ الفوري أو الفسخ دون منح مهلة أو دون إعذار، فتسري تلك الأحكام الخاصة في حدود ما يجيزه القانون، وتُعد هذه الحالات، متى ورد النص عليها في أي مادة من مواد هذا العقد، جزءاً مكملاً لأحكام هذه المادة.

4. آثار الفسخ : يترتب على الفسخ التزام الطرف الثاني برد العين المؤجرة بالحالة التي تسلمها عليها، مع مراعاة الاستهلاك المعتاد، وسداد جميع المبالغ المستحقة حتى تاريخ الرد الفعلي، وذلك دون إخلال بحق الطرف الأول في أي شرط جزائي أو تعويض اتفاقي يكون قد تم النص عليه بهذا العقد.

5. عدم التنازل عن الحقوق : لا يُعد قبول الطرف الأول لأي مبالغ أو اتخاذ أي إجراء بعد تحقق سبب الفسخ تنازلاً عن حقه في التمسك بالفسخ أو بأي حق آخر مقرر له بموجب هذا العقد أو القانون، ما لم يصدر منه تنازل أو اتفاق كتابي صريح يفيد خلاف ذلك.

المادة السادسة عشر: القوة القاهرة والظروف الطارئة

1. القوة القاهرة والظروف الطارئة : يقصد بالقوة القاهرة كل حادث استثنائي عام غير متوقع عند إبرام هذا العقد، لا يمكن دفعه أو تلافي أثره، ويترتب عليه استحالة تنفيذ الالتزام كلياً أو جزئياً، كما يقصد بالظروف الطارئة الحالات الاستثنائية التي تجعل تنفيذ الالتزام مرهقاً على نحو يجاوز الحد المعتاد، وذلك وفقاً لأحكام القانون.

2. استمرار الظرف الطارئ : إذا استمر الظرف الطارئ أو كانت القوة القاهرة ذات أثر مؤقت يترتب عليه إرهاب غير معتاد في تنفيذ الالتزامات، واستمر ذلك لمدة تجاوز ثلاثين (30) يوماً، جاز لأي من الطرفين طلب إعادة التفاوض بحسن نية لتعديل الالتزامات أو إنهاء العقد إذا تعذر التوصل إلى اتفاق، وذلك دون إخلال بما يقرره القانون

3. استحالة التنفيذ بسبب القوة القاهرة : إذا تترتب على القوة القاهرة استحالة نهائية لتنفيذ الالتزامات الجوهرية الناشئة عن هذا العقد أو استحالة الانتفاع بالعين المؤجرة على نحو دائم، جاز لأي من الطرفين اعتبار العقد منتهياً من تاريخ تحقق تلك الاستحالة، مع تسوية الحقوق والالتزامات المستحقة حتى ذلك التاريخ، وذلك في الحدود التي يقررها القانون

4. حالات لا تُعد قوة قاهرة : لا يُعد من قبيل القوة القاهرة أو الظرف الطارئ، في تطبيق أحكام هذه المادة، تعثر الطرف الثاني (المستأجر) مالياً، أو انخفاض دخله، أو تغير ظروفه الشخصية أو التجارية، أو أي سبب خاص به، ما دامت العين المؤجرة صالحة للانتفاع بالغرض المؤجرة من أجله، وذلك دون إخلال بما قد يقرره القانون في شأن الظروف الطارئة.

5. اللوائح والقرارات الإدارية: لا تُعد القرارات المشروعة الصادرة من إدارة العقار أو اتحاد الشاغلين أو إدارة الكمبوند أو القرية السياحية قوة قاهرة، إلا إذا تترتب عليها قانوناً استحالة الانتفاع بالعين المؤجرة أو تنفيذ هذا العقد، وفي جميع الأحوال تسري بشأنها أحكام هذه المادة في الحدود التي يقررها القانون.

المادة السابعة عشر: الإخطارات والموطن المختار

اتفق الطرفان على أن تكون جميع الإخطارات والإنذارات والمراسلات والطلبات المتعلقة بهذا العقد أو الناشئة عنه صحيحة ومنتجة لأثارها القانونية متى تمت بإحدى الوسائل المبينة في هذه المادة، وذلك وفقاً لأحكام هذا العقد والقوانين السارية.

1. الموطن المختار (الورقي) : يَعد العنوان المبين بصدر هذا العقد موطناً مختاراً لكل من الطرفين، وتوجه إليه جميع الإخطارات والإنذارات والمراسلات، سواء عن طريق الإنذار الرسمي على يد محضر، أو الخطاب المسجل المصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى يجيزها القانون، وتنتج هذه الإخطارات أثارها القانونية وفقاً لأحكام القانون.

2. البريد الإلكتروني (إن وجد) : يجوز للطرفين تبادل الإخطارات والمراسلات والمستندات عبر البريد الإلكتروني على العناوين الآتية:

بريد الطرف الأول (المؤجر): []

بريد الطرف الثاني (المستأجر): []

ويُعتد بهذه المراسلات في الإثبات متى تمت وفقاً لأحكام القوانين المنظمة للإثبات والمعاملات الإلكترونية، ويُعد ثبوت إرسالها إلى عنوان البريد الإلكتروني المنفق عليه قرينة على وصولها، وذلك ما لم يثبت المرسل إليه خلاف ذلك.

3. تطبيق واتساب (WhatsApp) (إن وجد) : يجوز للطرفين تبادل الإخطارات والمراسلات والمستندات والصور والملفات والتسجيلات الصوتية عبر تطبيق واتساب على الأرقام الآتية:

هاتف الطرف الأول (المؤجر): []

هاتف الطرف الثاني (المستأجر): []

ويُقر الطرفان بجواز الاستناد إلى تلك المراسلات في الإثبات متى أمكن التحقق من صدورهما وسلامتهما ونسبتها إلى مرسلها وعدم العبث بمحتواها، وفقاً لأحكام القانون ، ويُعد ثبوت إرسالها إلى رقم الهاتف المتفق عليه قرينة على وصولها، وذلك ما لم يثبت المرسل إليه خلاف ذلك.

4. تغيير بيانات الاتصال : يلتزم كل طرف بإخطار الطرف الآخر كتابةً بأي تعديل يطرأ على موطنه المختار أو بريده الإلكتروني أو رقم هاتفه المبين في هذه المادة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ حدوث التعديل.

وإلى حين تمام هذا الإخطار، تُعد جميع الإخطارات والمراسلات المرسلة إلى البيانات الثابتة بهذا العقد صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية، ولا يجوز للطرف الذي لم يقم بالإخطار التمسك بعدم علمه بها، ما لم يثبت أن عدم وصولها كان بسبب أجنبي لا يد له فيه.

5. وسائل الاتصال الأخرى : يجوز للطرفين الاتفاق كتابةً ، في أي وقت أثناء سريان هذا العقد، على اعتماد أي وسيلة اتصال إلكترونية أو تقنية أخرى، وتكون لها ذات الحجية المقررة في هذه المادة اعتباراً من تاريخ الاتفاق عليها، وذلك في الحدود التي يجيزها القانون.

المادة الثامنة عشر: القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة

يخضع هذا العقد في تفسيره وتنفيذه وآثاره القانونية وما ينشأ عنه من حقوق والتزامات لأحكام القوانين السارية في جمهورية مصر العربية، وعلى الأخص أحكام القانون المدني المصري، وذلك فيما لا يخالف القواعد الآمرة..

2. الاختصاص المحلي: اتفق الطرفان، في الحدود التي يجيزها القانون، على أن يكون الاختصاص المحلي بنظر جميع المنازعات الناشئة عن هذا العقد أو المتعلقة بتفسيره أو تنفيذه أو فسخه أو بطلانه أو إنهائه أو المطالبة بأي حق ناشئ عنه، للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار محل هذا العقد، وذلك دون إخلال بقواعد الاختصاص النوعي أو الوظيفي أو القيمي المقررة قانوناً.

2. الدفع بعدم الاختصاص المحلي : يتنازل الطرفان، في الحدود التي يجيزها القانون، عن التمسك بالدفع بعدم الاختصاص المحلي إذا أقيمت الدعوى أمام المحكمة المتفق عليها في البند السابق، وذلك دون إخلال بقواعد الاختصاص النوعي أو الوظيفي أو القيمي، إذ تظل هذه القواعد خاضعة لأحكام القانون ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها.

3. التسوية الودية قبل التقاضي : يلتزم الطرفان، قبل اللجوء إلى القضاء، بمحاولة تسوية أي نزاع ينشأ عن هذا العقد أو بمناسبته ودياً خلال مدة خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ إخطار أحدهما الآخر بقيام النزاع ، فإذا تعذر التوصل إلى تسوية ودية خلال تلك المدة، جاز لأي من الطرفين اللجوء إلى المحكمة المختصة للمطالبة بحقوقه، ولا يترتب على عدم نجاح التسوية الودية سقوط أي حق أو وقف أو انقطاع أو امتداد لأي ميعاد مقرر قانوناً، كما لا تُعد هذه التسوية شرطاً لقبول الدعوى.

المادة التاسعة عشر: الأحكام العامة

1. **وحدة العقد:** يُعد هذا العقد، وتمهيده، وبياناته، وكافة الملاحق أو المستندات أو الجداول التي يُشار إليها فيه أو تُعتمد وفقاً لأحكامه، وحدة قانونية واحدة، ويُفسر كل منها في ضوء الآخر، وذلك ما لم يرد نص صريح يقضي بغير ذلك.
2. **تعديل العقد:** لا يجوز تعديل أي حكم من أحكام هذا العقد، أو الإضافة إليه، أو التنازل عن أي حق ناشئ عنه، إلا بموجب محرر كتابي أو وسيلة إلكترونية يعتد بها قانوناً، موقع أو معتمد من الطرفين أو من يمثلهما قانوناً، ويُعد أي اتفاق شفهي أو تصرف مخالف لذلك غير منتج لأثره بين الطرفين، ما لم يثبت خلاف ذلك وفقاً لأحكام القانون.
3. **استقلال البنود:** إذا قُضي ببطلان أو بعدم صحة أو بعدم نفاذ أي حكم أو بند من أحكام هذا العقد، كلياً أو جزئياً، فلا يترتب على ذلك بطلان أو عدم نفاذ باقي أحكام العقد، وتظل نافذة وملزمة للطرفين بالقدر الذي لا يتعارض مع الحكم الصادر، متى كان العقد قابلاً للاستمرار قانوناً دون ذلك البند.
4. **الاتفاق الكامل:** يقر الطرفان بأن هذا العقد، بما يشمل من ملاحق ومستندات، يمثل كامل الاتفاق النهائي بينهما بشأن العلاقة الإيجارية محل التعاقد، ويحل محل أي مفاوضات أو تفاهات أو مراسلات أو اتفاقات سابقة تتعلق بذات محل هذا العقد، وذلك دون إخلال بأي حقوق أو التزامات نشأت وتُنفذت قبل إبرامه.
5. **الإقرار بالعلم والرضا:** يُقر الطرفان بأنهما قد اطلعا على جميع بنود هذا العقد وملاحقه، وفهما مضمونه وآثاره القانونية، ووقعوا عليه بإرادتهما الحرة الكاملة، دون إكراه أو غش أو تدليس، وبعد أن أُتيحت لكل منهما الفرصة الكافية لمراجعته والاستفسار عن أحكامه.
6. **حساب المدد:** اتفق الطرفان على أن جميع المدد والمهل الزمنية الواردة في هذا العقد تُحسب بالأيام التقويمية (الميلادية)، ما لم ينص صراحةً على خلاف ذلك، ويُستثنى من ذلك المدد المقررة للإعذار أو الإنذار أو إزالة أسباب الإخلال، فتُحسب بأيام العمل الرسمية، ما لم يتفق الطرفان أو يقض القانون بغير ذلك.
7. **إثبات التاريخ والتوثيق:** يجوز للطرفين، في أي وقت أثناء سريان هذا العقد، الاتفاق على إثبات تاريخه أو توثيقه أو اتخاذ أي إجراء قانوني آخر لدى الجهة المختصة، متى كان ذلك لازماً أو محققاً لمصلحتهما، وذلك دون أن يؤثر عدم اتخاذ أي من هذه الإجراءات في صحة هذا العقد أو نفاذه بين الطرفين، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
8. **عدد النسخ:** حُرر هذا العقد من () نسخ أصلية متطابقة، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها، وتسلم كل طرف نسخته عقب التوقيع على هذا العقد.

المادة العشرون: التنازل عن العقد والخلافة القانونية

1. **عدم جواز التنازل:** لا يجوز للطرف الثاني (المستأجر) التنازل عن هذا العقد أو عن أي من الحقوق أو الالتزامات الناشئة عنه، أو إحلال غيره محله، أو التنازل عن العين المؤجرة أو عن الانتفاع بها، كلياً أو جزئياً، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول (المؤجر)، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالتأجير من الباطن أو تمكين الغير من الانتفاع بالعين المنصوص عليها في هذا العقد.
2. **انتقال ملكية العين المؤجرة:** إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة إلى شخص آخر بأي سبب من الأسباب أثناء سريان هذا العقد، فإن ذلك لا يؤثر بذاته في استمرار العلاقة الإيجارية، ويحل الخلف الخاص محل الطرف الأول في الحقوق والالتزامات الناشئة عن هذا العقد، وذلك في الحدود ووفقاً للأحكام التي يقررها القانون.
3. **الخلافة العامة:** في حالة وفاة أي من الطرفين، أو انقضاء الشخص الاعتباري أو اندماجه أو انقسامه أو انتقال ذمته المالية إلى خلف عام، تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عن هذا العقد إلى من يخلفه قانوناً، وذلك في الحدود ووفقاً للأحكام التي يقررها القانون، وما لم تكن طبيعة العقد أو الاتفاق أو النصوص القانونية الأمره تقضي بانقضاء العقد أو استمراره أو انتقاله إلى أشخاص معينين..

4. الإخطار بالخلافة أو انتقال الحق: يلتزم الطرف الذي يطراً بشأنه سبب من أسباب الخلافة أو انتقال الحق أو الصفة، أو من يخلفه قانوناً، بإخطار الطرف الآخر كتابته خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ علمه بذلك، مع تقديم المستندات المؤيدة متى طلبها الطرف الآخر، وذلك دون أن يترتب على التأخر في الإخطار سقوط الحقوق أو الالتزامات المقررة قانوناً أو بموجب هذا العقد.

5. عدم الإخلال بالقانون: تُطبق أحكام هذه المادة في الحدود التي يجيزها القانون، ودون إخلال بأي قواعد أو أحكام أمرة تتعلق بانتقال عقود الإيجار أو انقضائها أو استمرارها.

المادة الحادية العشرون: المرفقات

1. لا يُعتد بأي ملحق أو مستند أو جدول في تفسير أو تنفيذ هذا العقد إلا إذا كان ثابتاً به أو مرفقاً به عند التوقيع، أو تم اعتماده لاحقاً كتابةً من الطرفين أو وفقاً للوسائل التي يجيزها هذا العقد أو القانون.

2. إذا أرفقت بهذا العقد أي ملاحق أو مستندات أو جداول، فتُفسر مع أحكامه باعتبارها مكملة له، وذلك في الحدود التي لا تتعارض مع نصه.

3. عند التعارض بين أحكام هذا العقد وأي ملحق معتمد، تكون الأولوية لأحكام العقد، ما لم ينص الملحق صراحةً على تعديل حكم معين وكان معتمداً من الطرفين وفقاً للقانون

المادة الثانية والعشرون: التوقيعات

الطرف الأول (الموَجِّر)	الطرف الثاني (المستأجر)
الاسم:	الاسم:
التوقيع:	التوقيع:
البصمة:	البصمة:

(الشاهد الأول (إن وجد	(الشاهد الثاني (إن وجد
الاسم: _____	الاسم: _____
الرقم القومي: _____	الرقم القومي: _____
التوقيع: _____	التوقيع: _____